

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 734/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

โจทก์

นายสัญญาหรือป๋อก เสวกแก้ว

จำเลย

นายสัญญาหรือป๋อก เสวกแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาฉบับย่อ ลงวันที่ 25 มกราคม 2531 ไว้ โดยกล่าวว่า จำเลยขอขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน เมื่อจำเลยติดต่อญาติและทนายความได้แล้ว จะได้ยื่นฎีกาฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งบัดนี้จำเลยไม่ตั้งใจที่จะฎีกาแล้ว ขอศาลได้โปรด ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยต่อไปด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสอง,83 ให้จำคุก 15 ปี

จำเลยฎีกา (อันดับ 89)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91)

คำสั่ง

ตามคำร้องของจำเลยลงวันที่ 5 เมษายน 2531 พอแปลได้ว่าจำเลยขอถอนฎีกาลงวันที่ 25 มกราคม 2531 อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้ด้วย

ตามคำร้องของจำเลยลงวันที่ 5 เมษายน 2531 พอแปลได้ว่าจำเลยขอถอนฎีกาลงวันที่ 25 มกราคม 2531 อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้ด้วย

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>